

1532978-68.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... 30/06/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO - Emprego de arma Recurso defensivo - Pleito de absolvição por fragilidade probatória Inocorrência Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Reconhecimento na delegacia confirmado pelas provas produzidas em juízo Emprego de arma comprovado nos autos Condenação bem decretada Pena e regime corretamente estabelecidos - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1532978-68.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532978-68.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2268334/2021 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 14944016 - 29º D.P. VILA PRUDENTE,
1629395/21/020 - 29º D.P. VILA PRUDENTE, 2268334 - 29º D.P. VILA PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A IDENTIFICAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Augusto Ramos

Vistos.

RONALDO DUTRA BENITES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, incisos I e V do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo Código, porque no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Grecco, n.º 67, Chácara Mafalda, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Guilherme Augusto de Sousa (falecido), subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um celular da marca Samsung, modelo A010, pertencente à Beatriz Rinaldini Xavier, um aparelho celular pertencente à Marlene Rinaldini Xavier, além de valores em dinheiro pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade das vítimas, mantendo-as sob seus poderes e restringindo-lhe suas

liberdades

A denúncia foi recebida com a decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 85/87).

A ordem de prisão foi cumprida a fls. 104/105.

O réu foi citado, interrogado e houve apresentação de defesa preliminar (fls. 106, 116 e 113 respectivamente).

Na fase instrutória foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada em comum pelas partes (fls. 113/115 - link).

Em debates, a Acusação pretende a condenação do réu, ao passo que a Defesa postula pela absolvição (fls. 113/115).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Desacolho o pedido de absolvição em razão da alegação de desrespeito ao artigo 226 do CPP.

Já está pacificado na jurisprudência o entendimento de que as providências mencionadas no art. 226 do CPP têm a natureza de meras recomendações, a serem observadas "se possível", de modo que a sua ausência não implica a automática nulidade do ato.

Nesse sentido:

"Não perde a eficácia, como elemento de convicção, o reconhecimento pessoal do indiciado no inquérito policial, embora ele não seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiveram qualquer semelhança. Essa formalidade constitui mera recomendação, uma vez que o inciso II do artigo 226 do CPP prescreve que será observada, 'se possível'" (TJSP RT 744/560).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1054280/PE, STJ 6ª T, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 06/06/2017) (g.n.).

Se não bastasse, a vítima foi segura em dizer que houve o reconhecimento pessoal na delegacia e que o réu foi colocado junto com terceiras pessoas para fins de reconhecimento, tendo esse reconhecimento também sido corroborado pelo restante do conjunto probatório inclusive pela confissão ofertada pelo réu em juízo.

Nesse sentido:

"PRELIMINARES. Pretendido apelo em liberdade. Pedido prejudicado diante do julgamento do mérito. Pretendida anulação do processo desde o início pela ilicitude do reconhecimento fotográfico. Inadmissibilidade. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não constitui nulidade, sendo recomendações legais. Precedentes do STJ. (...) A inobservância às fórmulas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não transforma o reconhecimento em prova ilícita, uma vez que, conforme entendimento do E. STJ, as "disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de

nulidade" (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).(...)". (TJSP; Apelação 0006491-48.2014.8.26.0320; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO - Emprego de arma Recurso defensivo - Pleito de absolvição por fragilidade probatória Inocorrência Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Reconhecimento na delegacia confirmado pelas provas produzidas em juízo Emprego de arma comprovado nos autos Condenação bem decretada Pena e regime corretamente estabelecidos - Substituição da pena. Não preenchimento dos requisitos legais Recurso não provido." (APL 00096879320128260482 SP, Rel. CAMILO LÉLLIS, 4ª Câmara de Direito Criminal, DJe: 01/06/2015).

No mérito, a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva comprova-se pelos elementos obtidos nas duas fases da persecução penal, compondo-se pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa e pelos depoimentos colhidos em juízo (fls. 03/04, 22, 24 e 113/115 respectivamente - link).

A autoria mostra-se, igualmente, indubitosa.

Em juízo, a vítima Beatriz Xavier disse que abriu a loja e as 14:10 com a sua mãe, que estava de frente para a porta da loja e a depoente estava de costas, quando o réu entrou nas dependências do estabelecimento já anunciando o assalto e a ameaçando com a arma de fogo em punho. Ele levou o seu celular, o celular da sua mãe e dinheiro que estava na loja e as trancou dentro do banheiro e fugiu. Foi rápido. Somente o réu entrou na loja. Que saiu do banheiro, subiu na sua casa e falou para o seu irmão. Andaram pelas imediações e não encontraram os autores do roubo. Fez o boletim de ocorrência eletrônico e depois soube da prisão do réu em Guarulhos e fez o reconhecimento através do vidro na Delegacia, sendo que o réu foi colocado junto com outras pessoas para fins de reconhecimento. Depois foi chamada novamente e reconheceu o acusado por foto. Em sala própria nas dependências do fórum reconheceu novamente o réu como o autor do roubo (fls. 113/115 - link). A vítima Marlene Xavier, por sua vez, declarou em juízo que estava com sua filha dentro da lojinha e entrou um moço de moletom azul com toca e calça jeans azul clara, que é o réu desta ação. Ele apontou a arma e pediu o dinheiro, o que foi entregue. O acusado mandou entrar num banheirinho. Ele disse que era para sair depois de três minutos. Não tem condições de efetuar o reconhecimento porque não viu o rosto. Só viu a arma. Na Delegacia reconheceu o réu por fotografia. Além do dinheiro, também levaram seu celular e o da sua filha, objetos que não foram recuperados (fls. 113/115 - link).

A testemunha Thatiana, policial civil, afirmou que A Policial Civil Thatiana P. Mendonça declarou que em investigações viram um VW/Voyage passando próximo ao estabelecimento na data e hora do crime e através da placa deste veículo chegaram o autor e seu comparsa (fls. 113/115 - link).

O RÉU confessou a prática do delito na delegacia e em juízo (fls. 11 e 116 - link). Observa-se, pois, que a confissão do réu foi totalmente corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ademais, os depoimentos das vítimas, colhidos nas duas fases desta persecução penal, e o da testemunha colhido em juízo, somados à confissão do réu e às demais provas coligidas aos autos, resultam em um firme e coeso conjunto probatório. Nesse sentido:

Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. (RJD 16/149)

Roubo simples (art. 157, 'caput', 2ª parte, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável.

Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido. (TJSP, Apelação n.º 0005064-51.2015.8.26.0297, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Luis Soares de Mello, data do julgamento 15.08.2017).

EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A utilização de arma de fogo no cometimento do delito restou incontroversa em razão da confissão do réu e das declarações seguras e coesas das vítimas, sendo despeicienda a sua apreensão para comprovação do uso desse instrumento no cometimento do crime.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e abrandamento do regime prisional. 1. Dosimetria da pena. A) Redução da pena na primeira fase. Possibilidade. Pena-base que merece pequeno reparo, para reduzir ao mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. B) Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações da vítima e testemunha). Precedentes do C. STJ (...). • TJSP: Ap 1501864-95.2018.8.26.0445, 9ª Câ. Dir. Crim., rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 20.10.2021 (www.tjsp.jus.br).

CONCURSO DE AGENTES.

O réu confessou que praticou o crime previamente ajustado com seu comparsa Guilherme Augusto de Sousa (falecido), sendo que ambos se dirigiram ao local dos fatos para cometer o assalto.

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.

Tenho que não configurada esta causa de aumento, porque o réu apenas mandou as vítimas ficarem no banheiro para que ele pudesse fugir, tanto que sequer as trancou nesse recinto.

PASSO A DOSAR A PENA.

Os demais processos contra o réu ou estão em andamento (pendente o trânsito em julgado) ou estão extintos, o que se comprovam pela FA e pela certidão de antecedentes (fls. 34/47 e 60/84).

Conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL REDUÇÃO DA PENA-BASE ACOLHIMENTO - Não sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias do artigo 59 do CP, uma vez que processos em andamento ou que foram arquivados não podem ser considerados como maus antecedentes, como evidência de má personalidade ou de conduta social desajustada, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal (Apelação nº 0002772-63.2015.8.26.0404 - 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgado em 27 de abril de 2017. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA RELATOR).

Não obstante, observo que a culpabilidade e a personalidade do réu inteiramente

voltada ao crime, diante da habitualidade com que comete infração penal (vide fls. fls. 34/47 e 60/84), se traduzem como circunstâncias desfavoráveis ao acusado (artigo 59 do CP). Assim, majoro a pena em 1/6, chegando em 04 anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência específica (processo 0064992-24.2017 da 17ª Vara Criminal da Capital e execução 0004395-82.2018 (fls. 82/83), de modo que agravo a pena em 1/5, chegando em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Friso que embora o réu tenha confessado o delito espontaneamente em juízo, a reincidência prepondera sobre a confissão. Nesse sentido: "A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 118.107/ MG, 2ª Turma do STF, Rel. Teori Zavascki. j. 18.02.2014, unânime, DJe 30.05.2014).

Na terceira fase, foram devidamente caracterizadas três causas de aumento de pena: A prevista no inciso II do § 2º do art.157 do Código Penal, considerando-se que o delito foi praticado mediante concurso de agentes, de modo que a pena será majorada em 1/3, chegando em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa.

E a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art.157 do Código Penal, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual a pena será majorada em 2/3, chegando-se a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Em razão do concurso formal, aumento a pena em 1/6 .

Assim, fixo a pena definitiva em 14 anos, 06 meses e 6 dias de reclusão e 32 dias-multa.

A reprimenda corporal deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da pena imposta e da reincidência específica, o que denota que tal regime é o único compatível para a repressão e prevenção de sua conduta, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para condenar o réu RONALDO DUTRA BENITES como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo Código, e o condeno à pena privativa de liberdade de 14 anos, 06 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 32 dias-multa no piso unitário legal.

Tendo em vista os requisitos do art. 44, I, CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, determino que seja o réu recomendado no estabelecimento em que se encontra.

Custas pelos réus, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA